特许加盟合同范本

甲方：　　以下简称甲方

乙方：　　以下简称乙方

兹因甲方经营销售业务，乙方愿提供店面成立连锁店，双方同意订立本合同，以兹共同遵守。

第一条 特许店名称及营业所在地、时间、营业项目、商圈范围。

一、 基本资料

店名：　　（以下简称该店）

负责人：

地址：

电话：　　营业执照注册号：

建筑面积：　　平方米；

营业面积：　　平方米；

员工数：正职：　　员；计时工：　　员

二、营业时间：当日上午　　点到下午　　点。

三、商圈范围：（另附圈）

东：

西：

南：

北：

四、非经甲方书面同意，乙方无权变更特许经营店的营业所在地。但在授权期限内，若因租约终止致该店无法于该地继续营运，乙方应于该租约终止前一个月另觅加甲方认可的地点让该店继续营运。

五、门店内的营业天数、每日的营业时间及营业项目，依总公司规定办理。除不可抗力外，非经甲方同意，乙方不得自行变更或暂停营业。

第二条 合同期间

自　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日，共计五年。

第三条 合同继续与延长期间

一、 合同届满前六个月，如无任何一方书面通知他方终止合同，本合同期间自动延长一年。

二、合同继续延长期间届满前三个月，任何一方如无书面通知他方终止合同者，本合同再延长期间一年，之后依次类推延长期间一年。

三、所有自动延长期间内双方的权利义务，遵守本合同规定执行。

第四条 名词定义

除本合同内另有规定外，本合同内的名词或用语，以本公司特许经营管理制度内所写为准，如为上面规章所未定义的名词或用语，双方发生分歧时，则以甲方的解释为准。

第五条 合同范围

一、 双方同意由乙方提供资金，甲方提供商品服务、经营技术辅导等并由乙方提供管理及服务，以从事本业的经营。

二、双方为执行前项合同事宜，乙方应于　　年　　月　　日之前，依有关法令的规定办理公司设立登记并取得营业执照。

三、乙方应于签订本合同后一个月内提供坐落于　　的房屋作为特许经营店店面及营业场所，非经甲方书面同意，乙方不得任意变更地址，如擅自变更地址，以违约论，甲方有权终止本合同，并没收签约金，乙方不得有异议。

第六条 履约保证金

如乙方有积欠款项（包括贷款、违约性惩罚金时），甲方可从履约保证金中直接抵扣。

第七条 特许经营权利金、管理费及广告费

一、乙方应于合同当日交付甲方人民币　　万元整，作为特许经营权利金，合同届满、终止或解除时，甲方无须退还。

二、乙方每月现金支付甲方人民币　　元整为管理月费，及人民币　　元整为整体广告促销费用。

三、乙方不得以任何理由要求返还上述费用。

第八条 授权使用

一、 甲方授权乙方于本商圈内以甲方的商标、技术经营该店。

二、乙方取得甲方指定的经营权是基于甲方为委托人，乙方为受委托人的法律关系。

三、乙方经甲方授权取得甲方商标的使用权，但如果本合同届期，不再续约或乙方违反本合同规定，或被撤消授权，或发生乙方擅自转让本合同规定事宜，乙方使用商标的权利立即终止。

四、乙方不得就甲方所授权使用的商标、服务标记、生财设备、器具转授权他人使用。

五、乙方不得就甲方授权使用的标的物与其他企业合并或延伸使用。

六、有关该店的经营及服务，乙方同意接受甲方的指导并遵照公司特许经营店管理规章、附件

及本合同的约束。

第九条 开店筹备事项

一、 该店开店的一切装潢、材质、水电工程的设计，均由甲方统一规划、验收。

二、乙方提供的店面应具备装修完整的招牌、天花板、墙壁、地板、安全玻璃门、棚、周边设备等，费用由乙方负担。

三、甲方应于营业处所设置招牌予乙方使甲，所有权归乙方，合同到期、终止时，乙方即不得继续使用该招牌并自行拆除，若乙方不拆除时甲方可拆除，发生的费用由乙方支付，乙方不得有异议。

四、乙方应于该店开幕前到甲方所指定的银行开设帐户。

五、甲方需提供给乙方的协助包括：

1. 完整的企业识别系统；

2. 完成的管理经营经验；

3. 人员招收、训练的协助；

4. 店头装潢、设备、商品、陈设等营运技术的协助；

5. 招牌、桌椅、冰箱、设备、电脑、电脑软件、其他设备等的统一采购；

6． 促销、广告的规划、执行；商品采购事项的联系；营业管理事项的规划、辅导。

六、乙方需要与甲方配合的事项：

1． 营业卖场的地点；

2．门店装潢硬件、设备的提供，招牌、天花板、地板（含走廊）、仓库、桌椅、柜式冰箱设备、电脑硬件、电话机、其他设备等；

3． 促销、广告的执行、费用分摊，遵照本合同相关条例的规定；

4． 商品进货、销售、盘点事项的执行：依本合同第十条及相关条例的规定：

5． 提供销售的商品成本；

6．商店经营管理事项的执行，含人力资源运作、促销、广告、财务管理，遵照本合同相关条例的规定。

第十条 经营管理

一、 有关乙方经营的一切规划、管理、营销、广告等事项甲方全权负责，乙方不得干涉。甲方有权确定营业分店的名称。

二、乙方开业后，应按甲方所订立的价格作为收费标准（经甲方核准者不在此限），并配合甲方的季节性促销运作。

三、乙方必须依照甲方所订立的门店作业与后场调理标准处理业务。

四、双方同意不因本合同的签订或执行而解释成一方为他方的代理人或合伙人。一方应自负营业盈亏的责任。

五、乙方于开业前，应按甲方的规定，参加为期一周的职前训练，由甲方安排课程。开业后，乙方应按甲方规定，参加其店长研习会议一次，如有违者，每次应交付甲方人民币 元作为惩罚性违约金，于每月结算时一并付清。

六、一方门店作业必须依照甲方所订立作业标准来处理，如有违者每项每次应交付给甲方人民币 元作为惩罚性违约金，于每月结算时一并付清。

七、订货与退货处理

1. 乙方订购货品时，应在订货单上将所需商品、规格、数量与预定出货日等填妥，传真给甲方甲方营业单位应斟酌实际情形配合出货。

2. 货品寄发后，乙方非经甲方同意，不得任意拒收或退回。

3. 已由乙方公司盖章或由负责人盖章签字的送货单，作为甲方日后收款的凭据。

4. 退货时必须以传真通知总公司由配送单位统筹安排处理。

第十一条 权利转让

一、 合同期间如因重大事故或不可抗力的原因，致无法经营，经甲方书面同意后，由乙方指定

或法定继承人继承，继承人除须至总公司接受为期一周的职前训练外，双方必须重新订立合同。

二、乙方不得私下转移经营权给第三者，如擅自转移，甲方将没收履约保证金，并可不经乙方同意而终止合同，乙方不得有异议。

第十二条 费用支付

一、 经营该门店所需的房租、门店人员薪资、退休金、年终奖金、税金、水电费、管理费用、门店用品和消耗品、商品成本、运费、商誉月费和其他设备的维修费用、门店一切营销费用均由乙方负担。

二、单店的开业、个别促销费用又乙方支付。

三、公司连锁整体促销广告费用由甲方负担，但乙方的要求超过甲方的配额时，超出部分由乙方自行负担。

第十三条 合计结算

一、 乙方应于每月月底结算往来帐，乙方凭往来帐单，于每月十五日前将该金额支付甲方。

二、双方如逾期支付前述结算金于对方时，任一方应按该期金额加计月息百分之二十给另一方，作为违约金。

第十四条 危险负担

因不可抗力的因素，包括天灾、地震、人祸及政府法令变更或其他不可归责于双方的事由所产生的事故，其因此所造成的损害由乙方负担。

第十五条 违约责任

一、 因任何一方的责任造成合同事项无法执行（包括但不限于不及时结算金额及其他产生的应该付的款项，不执行合同中的规定，不提供收支明细表），经他方定期15日的期限催告仍未改善或补正时，他方有权解除或终止合同。

二、因前项情形而解除或终止本合同时，未违约的一方有权请求本合同事项的一切权利归属自己。如仍有损害，可以提出赔偿。

三、乙方如拖欠款项（或违约金），甲方可以自履约保证金中扣除，且有权终止本合同。

第十六条 遵守国家法令、法规

一、 乙方需取得执照并经甲方授权，方可以经营甲方所指定的店，并须遵守国家一切法令、法规；

二、乙方如因漏税而被查获，造成连锁经营困难及名誉影响时，乙方除应依第十五条约定负违约责任外，并应无条件赔偿甲方的一切损失。

十七条 同行竞争的禁止及保密的义务

一、乙方及乙方受雇人及直系亲属、非直系亲属在本合同期间内，或合同期满双方同意终止、

解除后三年内，不得在该商圈内投资、参与、教导、受雇、从事或合伙经营类似的商店，如有违反，乙方须将其（含投资人）所得的利益，交付或归甲方所有，甲方并可要求乙方赔偿人民币 元整。

二、乙方或乙方投资人不得泄露商业机密。否则甲方除可要求乙方赔偿人民币 元整，还可根据所受的损害程度再要求乙方作出赔偿，乙方不得有异议。

三、本条的规定，于本合同关系结束后三年内仍具拘束乙方的法律效力。

第十八条 非代理关系

一、 除本合同规定外，乙方或乙方受雇人不得以甲方代理人、甲方代表的名义或甲方的授权人、受雇人的身份对外发生任何法律行为，乙方不得以甲方的名义雇佣职员或对外承担、承诺债务或提供担保等事宜。

二、乙方或乙方的受雇人对外的一切法律行为，除按照合同规定、运作或经甲方另以书面同意或授权外，都属乙方的独立作为，乙方应自行负责，与甲方无关。

三、就本合同的履行及各项义务的遵守，乙方的受雇人、使用人、履行辅助人如有故意或过失，均视为乙方的行为。

四、如若属于乙方或乙方受雇人的故意或过失，违法或侵害他人权利者，乙方须自行负担其法

律责任，与甲方无关，如因此损害甲方的任何利益，乙方须对甲方负全部赔偿责任。

第十九条 移交及结束处理

一、 本合同期满或经甲方解除或终止时，乙方应立即：

1. 无条件将该店所属乙方授权的标的物交还甲方，包括属甲方的生财设备、器具、商品、有关文件及手册、规章极其他企业识别系统等，不得迟延。

2. 乙方须负担停业处理过程中实际所发生费用，并以现金支付甲方。

3. 结算后甲乙双方汇寄付清应付款项。

4. 自解约当月最后一天起30天内，甲方须交付乙方往来明细表。

5. 在交付报表给乙方时，乙方应付甲方的款项须一次以现金付清给甲方。

二、本条约的规定，虽双方合同关系结束，仍具有拘束双方的效力，不因合同终止或解除而受影响。

第二十条 重大违约事由

一、 乙方如有下列情况之一者，视为重大违约：

1. 乙方未按本合同规定经营或擅售甲方未核准的商品或提供服务者。

2. 乙方未按本合同规定，私自增设分店、店内设备或违法竞业限制者。

3. 乙方未按本合同的规定，擅自将该店的服务技术、商品、设备移往他处营业或使用者。

4. 乙方有损甲方形象、商誉者。

5. 乙方违反本合同第二十条的规定或未依规定营业时间营业者。

6. 乙方未依本公司规定使用公司的企业识别系统、制作物等。

7. 乙方的会计记录不实或妨碍甲方的盘点、财务监察、稽核或怠于依约给付债务、交付文件、财务记录者。

8. 乙方依法进行重整，清算，依破产法和解、宣告破产，受强制执行或其他任何司法上、行政上的处分，停止营业；买方的负责人隐匿、逃逸或买方所签或背书、承兑、保证的票据等发生停止支付者。

9. 乙方擅自以甲方代理人或代表名义与第三人订约，或从事私人行为致甲方权利受损者。

二、乙方如有上述重大违约事由之一，甲方可以不通知乙方，立即解除或终止本合同，并追究乙方的损害赔偿责任。

三、乙方有其他违背本合同规定的行为，经甲方认为重大违约经甲方通告限期改正仍不改正者。

四、乙方解除或终止合同的效力并不影响解约前及按本合同第十九条及本合同其他规定属乙方所应负义务的履行。

第二十一条 通知条款

一、 一方向他方通知时，依下列规定的地址及负责人通知：

甲方：

乙方：以该店为通知地址。

负责人：

二、如一方向他方送达书面通知，而他方拒收者，视为已送达（以递送收据为凭）。

第二十二条 连带保证人

乙方连带保证人承认上述所有条款的法律效力，并愿意负所有乙方违约时的连带保证责任。

第二十三条 合意管辖

甲乙双方均同意如本合同涉讼时，以甲方公司所在地的地方法院为第一审管辖法院。

乙方：

自由连锁加盟合同

（以下称：“加盟者”或“加盟店”）赞成C公司主导的连锁理想，协约遵守其运营规章中的各条款，并申请加盟，C公司亦承认其加盟。两者就有关加盟事项缔结如下合同：

第一条 组织

1、C公司（以下称“总部”）主导本事业，并所有“C公司”登记商标。

2、总部适应需要，可在每个加盟者的地区集团设“地区总部”或直辖的“分部”（与前款一样，统称“总部”）。

3、总部在没有设地区总部或直辖分部的地区，可将总部事业的一部分委托给第三者，并称作委托业务的“支部”（以下称“支部”）。

第二条 加盟

1、加盟金。每个店铺为　　元，在缔结加盟合同时向总部支付。并自双方在相互确认书上签字时起，此加盟金即充作委托保管的加盟申请保证金。此加盟金不返还。

2、加盟者是位于 （商店住所）的商店“C公司 店”的经营者，本商店作为C公司连锁的加盟店，具备以下条件，并决心遵守本合同，诚实地从事经营。

（1）依照总部的标准化计划，保持商店的结构；

（2）维持不接受第三者制约的经营体制；

（3）加盟者是由自身或适合法律规定资格的代理者专门从事经营，或者要使从业者具有统一的连锁意识；

（4）在积极地协助连锁活动的同时，努力提高改善经营；

（5）要认识作为C公司连锁商店的社会使命，忠实地为顾客服务，作一个永远提供便宜商品的商店。

第三条加盟特权

加盟者要具备以下基本的特权：

（1）依靠使用“C公司”徽记进行营业，能享受“C公司”的知名度和信用；

（2）进货“C公司”商标的商品，才能使用“C公司”的商标进行经营活动；

（3）在商店的新设或装修方面，按照总部（支部）规定的标准化计划，争取商店的现代化；

（4）加盟店的商品计划，按照总部（支部）制定的标准化计划，可以接受适合商店店址条件的商品供应计划的综合性援助；

（5）被选定的商品，能以较稳定的价格进货，因此可以获取进货的合理化、精简化，另外，还可得到适时的特价商品；

（6）可以参加总部（支部）策划并进行的特卖促销、广告宣传、集会活动以及其他共同活动；

（7）有关加盟店的全面经营，可利用总部（支部）的各专门职能，接受正确的指导援助；

（8）经理业务，依靠对总部（支部）的委托，可以得到正确的经营诊断建议；

（9）加盟者及从业人员可以接受教育培训；

（10）可以适时地得到商店经营所必需的信息。

第四条 登记商标的使用

1、总部承认加盟者使用“C公司”的徽记，以及为销售商品和作为促销、广告手段使用“C公

司”徽记及商标；

2、有关“C公司”徽记及商标的使用有如下规定：

（1）在加盟店的店头及其他地方使用徽记，公限于由总部提供或指定的徽记。其使用方法，要按照总部（支部）的指定进行。

（2）带有商标商品及徽记的物品类，均由总部进货。若在加盟店制作、使用或揭示时，事先必须征得总部的承认。

（3）欲做有关“C公司”的对外广告时，要使用由总部提供，或承认的资料，并按总部的指定进行。

3、登记的商标，公限本合同以内使用，不得在合同以外使用。

第五条 进货商品

1、加盟店按照总部（支部）规定的标准化计划，确定商品结构。加盟店经营的商品，原则上由总部（支部）进货。

2、加盟店在经营前款以外的商品时，要征得总部（支部）的承认。

3、依据本条款进货的商品所有权在总部（支部），当加盟店结算完货款（即有关票据、支票结算完

了）时，转为加盟店所有。但是，在加盟店货款未结算完之前，也可以卖给其他人。在这种情况，必须在规定的日期将每天卖掉的商品内容（依据C公司连锁运营规章第二十七条第1款的营

业日报）向总部（支部）报告。

第六条 销售数据的处理、管理手续费、经理业务手续费

有关C公司连锁运营的规章第二十七条营业日报提出的义务及该规章中的第二十八条经理业务的委托，由加盟者负担手续费。其规定如下：

(1)销售数据的处理、管理手续费：月额为15000元；延迟呈报营业日报的违约金：每天为1000元。

(2)经理业务手续费（包括销售数据的处理、管理手续费）：个人经营的情况，月额为20000元，结算处理费每件为30000元；法人经营的情况，月额为20000元，结算处理费每件为40000元。

第七条 情报管理

加盟店为了连锁的利益，在将总部（支部）分析加工的单品及不同部门销售数据灵活用于其他方面时，必须事先得到承诺。

第八条 技术指导费

作为对总部（支部）的技术指导费，加盟者依照以下计算方式，向总部（支部）交付每一商店每月总销售额的一定比率：

销售额 比率

2000元以下部分交 1.50%；

2000元以上3000元以内部分交 1.00%；

3000元以上4000元以内部分交 0.75%；

4000元以上5000元以内部分交 0.50%；

5000元以上部分交 0%。

第九条 商品手续费

有关总部（支部）进货的特定商品，加盟者必须支付《合同缔约书》中规定费用比率的手续费。

第十条 共同宣传费

对总部（支部）开展的共同宣传费用，加盟者必须负担每月总销售额的0.2%。

第十一条 联机系统机器的设置及其费用负担

作为加盟店与总部（支部）之间的订发货及其他信息传递手段，在设置由总部指定的连接计算机终转机的同时，加盟者必须负担《连续性交易合同书》中规定的使用费。

第十二条 特别配送费

总部（支部）在原则上，是将其所在地区作为单位，对所有加盟店以同等的条件进货商品。但是当对因距离远、金额少（或数量少）等进货增大了总部（支部）的负担时，加盟店必须以额外用途为由，负担特别配送费。

第十三条 负担特别费用

总部（支部）为了加盟店而开展共同活动，或进行指导援助时，加盟店要负担以下费用或手续费。其负担金额是按以下基准由总部决定：

（1）特卖促销、广告宣传、集会活动、教育培训以及其他共同活动的实际费用，或分担金额；

（2）在土地建筑物的买卖或租赁时，对有关物件的调查选定、交涉、合同等的手续费为：交易额的2%，或租赁费的1个月份额；

（3）有关商店的新设或装修的手续费：

①商店选址的市场调查费，每调查一个选址费用为20元；

②商店的设计以及制订商店计划书的手续费，每计划一项费用为20元；

③有关建筑物的设计工程以及内外装修施工的交涉指导手续费为：施工额的2%；

④设备器材交涉指导手续费为：搬运、设置安装、施工额的3%；

⑤开业准备以及在开店实施期间的商店作业费用为：销售场地面积每坪（译者注：折合3.3平方米）10000元，但最低总金额应足30元。

⑥交涉委托业者时的交涉费为：保证金的3%或租赁费的1个月金额。要收取两者中的最高者；

⑦金融交涉或有关筹措资金的援助费用为：实际费用或定额；

⑧其他进行特别指导援助的费用为：实际费用或定额。

第十四条 债务保证

加盟者对于与总部（支部）交易中所发生的债务，必须保证公司连锁运营规章第二十五条规定的债务。

第十五条 合同结束后的债务处理

当本合同结束时，加盟者对一切债务已失去期限权益，必须立即清算之。

当加盟者对债务失去了期限 的权益时，总部（支部）可将其预约委托金等用来充偿，或可立即实行担保权。

实行担保权，除拍卖手续外，总部（支部）在任意处理的基础上，可将扣除诸费用后的剩余额充偿债权。

第十六条 保密义务

加盟者不得随意将有关C公司连锁的计划及运营活动等内容向第三者泄漏。尤其对以下事项要作为重要的机密加以保守，若有违反，并给总部（支部）以及有关者造成损害时，必须根据其要求予以赔偿。

（1）有关交易商品及物品类的品种、价格、条件以及进货对象的事项；

（2）有关加盟店经营的计划以及实际业绩和进货、销售、盈亏、资金等的具体计算及内容；

（3）其他由总部（支部）指定的事项。

第十七条 禁止事项

加盟者不得有以下行为。若认为有必要时，必须以书面形式，征得总部（支部）的承认。

（1）向其他业者转让或提供经营的商品及物品类；

（2）向他人转让或转用配发的物品、文件以及情报等，或复制复印；

（3）不管以本人名义还是以他人名义，加入实质性的同业种的其他连锁，或有连锁关系；

（4）向他人转让或担保抵押只有缔结本合同才享有权利及加盟店的营业权、租借权和与营业

有关系的动产、不动产或债权等；

（5）其他由总部（支部）等禁止的事项。

第十八条 更改劝告

当加盟者没有充分实行本合同的条文及总部（支部）的指示，或缺少诚意时，或者因加盟者自身经营管理不妥，或被认为不热心时，总部（支部0要以书面形式劝告更改。加盟者对此劝告必须予以确实的答复并加以实行。

第十九条 不可抵抗的免责

在由于天灾，灾害及没有任何争议的原因给商品进货及其他总部（支部）活动造成障碍时，加盟者应承认是不可抵抗的，不得提出异议。

第二十条 加盟者的解除权

加盟者根据自己的意愿，可以随时解除本合同。在此情况下，应在6个月前以书面形式向总部（支部）提出预告。但在接近规定的事业年度中旬已向总部（支部0交付了6个月的技术指导费时，可将预告期缩短为30日前。

第二十一条 总部的解除权

1、当加盟者适合以下各项之一时，总部（支部）有权解除本合同：

（1）缺少本合同第二条规定的加盟条件时，或者对本合同、运营规章因故意或过失而出现重大违反时；

（2）不坚持向总部（支部）集中进货的原则，在规定外进货，或者不遵照总部（支部）的指导与其他业者进行连续性的交易时；

（3）不遵照总部（支部）的更改劝告，或不予以确实的答复时；

（4）滞付商品货款、技术指导费、手续费、负担金以及其他债务返还，或不遵守支付期限及规定的支付方法时；

（5）当总部（支部）判断商店的全部或部分不能使用，或财务状况明显恶化，或营业陷入不景气等不能继续进行正常的经营时；

（6）接受破产禁治产的通告、准禁治产的申述或抵押、临时抵押，或者与犯罪有关系等，总部9支部判断其作为连锁店不合格时；

（7）加盟店废止营业时；

（8）有损害作为连锁信用的言行，或者妨碍了连锁活动及欲妨碍时；

（9）因法人的组织、代表者、干部、股东、社员等的变更或合并，使法人实体发生变更，总部（支部）认为其内容不合适时，或者因继承给财产状况带来变化，总部（支部）认为不合适时；或者继承人不是亲自经营在没有得到总部（支部）的承诺将经营委托给第三者的情况时；

（10）延迟呈报营业日报、或总部（支部）指定的财务资料等，使总部（支部）不能掌握经营状况时。

2、当加盟者适合前款第（4）项或第（9）项时，总部不须任何予告就可以解除本合同。

第二十二条 终结合同的处理

1、解除本合同时，加盟者必须履行以下事项：

（1）立即停止使用“C公司”的徽记以及因合同所行使的权利；

（2）立即撤掉或取消总部指定的商店的内外装修、招牌标志、广告特等，还要将总部提供或许可的徽记、标志、广告特等上交总部（支部），所需费用由加盟者负担。另外，不得索要其购买设备时所需的费用等；

（3）立即返还订货簿、商品目录、价格表，以及其他由总部（支部）配备的文件及一切物品类等；

（4）返还接受总部（支部）指定的商标商品等，其交换价格由总部（支部）审定；

（5）立即清算对总部（支部）及其他关系者的债务。

2、当加盟者未撤掉取消“C公司”的徽记及标志等时，总部可自行执行，在此情况下，撤掉、取消这些所需要的费用由加盟者负担。另外，对建筑物等损伤补修等由加盟者进行并负担费用。

3、加盟者即使在解除合同以后，也要严守本合同第十六条规定的保密义务的条款。另外，要保证不得有对C公司不利的言行。

第二十三条 合同时间

本合同的期限为缔结之日起的2年。以后在期满时两者都没有表示任何反对意见时，本合同就视为再连续一年而自动延长，以后也是同样。

第二十四条 管辖法院

有关本合同发生纠纷时的诉讼，要将管辖总部（支部）所在地的法院作为第一审法院。

依据上述加盟合同书的内容，需正式签订如下加盟缔约书：

年 月 日 （以下称“甲方”或“总部”）和 （以下称“乙方”或“加盟店”）依据C公司连锁加盟合同书，缔结以下合同：

1、加盟店的名称

加盟店的名称为：C公司 店。

2、所属

加盟店的运营管理归属C公司连锁（总部名称）（支部名称）。甲方依据合同规则开展商品进货以及指导援助等业务。

3、加盟金

乙方于 年 月 日向甲方支付加盟金150元，甲方收到150元。

4、设备预定金

甲方规定施工设备的设备预定金额为 元，乙方于 年 月 日以前止支付。此预定金不附带利息。

5、债务保证

乙方以下列方式作为偿不定期对甲方发生债务的保证：

（1）财产抵押

财产抵押者： ；

最高金额： 元；

债权范围：a.因商品买卖交易、借贷交易、租赁交易、保证交易所发生的债权。b. 票据债权、支票债权。抵押用不动产的名称：

乙方承诺：没有甲方的允许，不得有向他人转让、租借担保物或以此物再提供担保。或变更担保物现状等给甲方造成损害的行为；

当担保物不管什么原因，出现变更、消除或减少其价值时，乙方要立即向甲方通知其情况，以增加担保或提供代担保；

制作担保抵押证书以及此登记所需的费用，由乙方负担；

当乙方不遵守以上承诺时，甲方可取消其以后的商品进货及其他一切交易。

（2）抵押保证金

乙方对甲方的抵押保证金额为 元，于 年 月 日以前支付。

（3）有价证券

乙方于 年 月 日以前止向甲方提交下列有从证券：

6、技术指导费

乙方向甲方支付加盟合同第八条的技术指导费。

7、分担共同宣传的费用

依据加盟合同第十条，总部实施年计划的共同宣传。乙方作为此宣传的分担金，按甲方的计算

每月交付总销售额的0.2%。

8、联机系统和使用费

根据运营章程第十七条第(2)项，主要商品的订货要依靠受发货联机系统进行。乙方向甲方借用并安装指定的计算机终端，并负担以下系统的使用费及机器使用费。另外，乙方要负担安装所需要的费用：

（1）设置安装费为 元；

（2）使用时间为 月；

（3）使用费每月为 元；

（4）支付方法为 。

有关此机器及使用费，根据系统变更及机器性能的提高等有变更。

9、数据处理、管理手续费，经理业务手续费

（1）依据运营章程第二十七条，乙方每月向甲方支付数据处理、管理手续费，月额为 元。

（2）依据运营章程第二十八条，乙方向甲方委托加盟店的经理业务。此业务手续费月额定为元，每月向甲方支付。除此之外，需要制作决算书时，作为其手续费，每件向甲方支付 元。

10、特别配送费

依据加盟合同第十二条的规定，作为特别配送费，乙主负担月额 元。

11、商品手续费

对加盟合同第九条规定的甲方进货商品经营手续费的费率，暂时规定如下：

12、特定费用的负担

乙方根据以下内容负担加盟合同第十三条规定的特定费用：

13、委托进货

甲方依照加盟合同第五条向乙方发送商品，但对以下商品根据运营章程第十九条，临时委托乙方进货。

14、委托销售场地

甲方根据运营章程第二十条，承认加盟店在以下商品部门设立委托销售场地。

15、支付方法

根据运营章程第二十一条，就有关支付方法规定如下：

（1）请求书的截止日期：　。

（2）支付日期：　。

（3）支付方法：　。

16、指定银行

依据运营章程第三十条，就乙方的交易银行规定如下：

银行名称：　；

存款种类：　；

户头帐号：　；

户头名义人：　；

17、加入损害保险

乙方依照甲方的指定，国入以下损害保险：

火灾保险：　；

机动车保险：　；

其它保险：　；

以上作为C公司连锁加明合同以及依据加盟合同签订的缔约书的证件，制作成由加盟者及其连带保证人和总部署名、盖章的正本2套，由甲乙双方各持一套。

年 月 日

总部：

（甲）：　　盖章

加盟者：

（乙）：　　盖章

加盟者的连带保证人：　　住址：

姓名：　　盖章

保证限度金额：　　金　　元

加盟者的连带保证人：住址：

姓名： 盖章

保证限度金额： 金 元

（追加连带保证人栏）

加盟合同文本(范例)

2006年7月2日

Alin De Rose

上海市****路****大厦A座12A

TEL：（021）******* FAX：（021）********

E-mail ：service@********.com

******加盟合同

一、 合同各方

授权方：******科技发展有限公司（以下简称“甲方”）

法定授权人：

法定地址：上海市****路****大厦A座12A　邮编：******

被授权方：_____　（以下简称“乙方”）

法定代表人：_____

法定地址：_____

甲乙双方经协商，就乙方为其在特定区域内**经营甲方的“******”专卖店一事，达成如下协议：

二、合同期限

本合同加盟期限为_____年__月__日至_____年__月__日止。

三、加盟经营

1、　甲方特此授权乙方为　　区域内成为“******”的特许经销商。经此授权后，甲方在该区域内将不再授予任何其它企业、个人以同类经销权。

2、在授权期内，甲方在向乙方提供“******”品牌产品时，甲方应保证所提供的产品质量符合国家有关标准、品级与实物相符，并保证货源供应。

3、 乙方保证在签订本合同7日内需向甲方支付加盟费人民币贰万元/店。每个加盟店首次从甲方购进“******”品牌的产品，按供货价不少于　　万元。

4、　　甲方保证向中国大陆内各加盟方交付的产品保持统一的零售标价。

5、　　甲方将“******”品牌产品按零售标价的4—4.5折售予乙方（详细见配货单），不论首次购货还是后续购货乙方应在提货时一次性支付货款。

6、　　如果出现乙方采用以假汇票、假支票的方式骗取货物的情况，甲方除追究乙方的违约责任外，将依法请求司法机关追究相关人员、单位的刑事责任。

7、　　乙方从甲方购进产品后，如因质量问题或货物品种组合问题，可在自进货之日起五天内，向甲方调换产品，但不得退货。调换时乙方须保持原产品完好、包装齐备、标签没有损坏。

8、　　合同到期后，若乙方决定不再销售“******”品牌产品，在乙方保证产品完好、包装齐备、标签无损坏、未超过保质期的前提下，可将现存的“******”产品退还给甲方。甲方按供货价的6折回收退还的产品。

三、营业场地、店面装饰与配置

1、 乙方应在双方共同商定的区域内开展经营和促销活动。乙方不得在未经甲方许可的

情况下擅自将自己的经营活动和促销活动扩大到区域之外。

2、 加盟店店铺设在乙方处，或由乙方自行选定其它场所并报甲方批准。

3、 为维护公司品牌形象的统一性，加盟店由甲方免费进行装饰设计，装修工程由甲方工程部报价并施工，乙方应按工程预算支付装修工程款并协助办理在当地施工的相关手续。甲方收到工程款项后 日内将店铺交付乙方使用。

4、 加盟店内的营业所需（包括：设备、装置、用具、招牌等）由总部统一进行设计制作。对于营运必需的包装材料、促销礼品、提货袋及其它附属材料、消耗品，加盟店需使用总部配备的产品。 上述所涉及的费用由加盟商承当。

四、促销与广告

1、 甲方在授权期内，将协助乙方进行“******”品牌的形象设计，并向乙方适时提供相应的产品宣传资料、标识、招贴物品等。甲方可根据乙方的经营状况和要求，帮助乙方进行特定时间和区域的产品促销和推广活动。（具体事宜可另议）

2、 甲方进行“******”品牌的整体宣传活动乙方必须配合，相关的“******”品牌的产品进行促销、推广计划和广告设计由甲方提供，乙方遵照执行。甲方对于促销活动所涉产品在供货价基础上按照促销折让的比例给与优惠。

3、 乙方单独进行“******”品牌有关的宣传、广告活动时，应事先告知甲方，取得甲方同意后方可进行。相关广告形象设计须经过甲方审核或由甲方提供。

4、 乙方须承担自行组织促销活动产生促销让利和费用。

五、培训与指导

1、 为使加盟店能良好经营，在开业前及本合同执行期间，甲方应向加盟店传授必要的知识和经营技术。

2、 加盟店在开业前应派遣店主或两名可以代行承担的职工，参加甲方规定的教育研修，获得经营公司店铺必要的知识和技术。

3、 开业后，如甲方有研修指示，乙方也必须按指示要求派员再次参加前项规定的进修教育，获得必需的知识和技术。

4、 加盟店承担前来培训的旅差费用。

5、 加盟店开业前后三天，作为店铺营运入轨期，甲方应向加盟店派遣人员进行开业和经营指导。

6、 乙方必须参加甲方组织的年度销售会议及临时经营者会议。甲方应提前四周通知开会日期。

7、 除经营者会议外，甲方将不定期向乙方派遣市场负责人进行指导和培训。

六、商标、服务标志及相关权利

1、 本合同所涉及的所有商标、服务标志及其相关权利的所有权均归属于甲方。

2、 甲方承诺在本合同执行期间，乙方加盟店可以使用甲方商标、服务标志及表示这些标志、记号、样式、标签和招牌。

3、 乙方不得在加盟店以外使用甲方的所有商标和服务标志。

4、 乙方应在经营中向顾客提供良好的服务，维护甲方品牌的声誉、信誉和良好形象。

5、 双方在此明确，乙方取得的是在授权期内、在指定区域内甲方商标、服务标志的使用权和产品的经销权，这并不意味着甲方商标、品牌及商誉等相关知识产权的任何转让、许可。合同到期或提前终止后，乙方不得以任何借口继续使用“******”品牌，或以“******”品牌经销商的名义从事任何商业活动。

七、竞争限制

1、 在合同期内，乙方如有意获得其所在省市区域的“******”特许经营代理

权，可在同等条件下优先取得甲方的特许代理权。

2、 为表示对甲方合作的诚意，在合同期内，如甲方推出“******”之外的其它新系列商品和服务，乙方有优先代理权。

3、 乙方在授权期内，不得再接受任何其它企业、个人的授权或委托，在加盟店内代理、经销其它品牌的产品。

4、 乙方未经甲方许可，不得将甲方授予的经销权以各种形式转让给任何第三方。

八、服务质量控制

1、 为维护加盟店售出商品品种和服务的一致性，提高公司形象，乙方加盟店的运营方法必须遵守总部提供的经营手册规定的要求和标准。

2、 凡甲方有新产品推出，乙方必须按照最低配货量或以上的数量购入，并将新产品及时上架销售。

3、 乙方须按照甲方要求，对顾客购买金额达到规定标准时，给与“玫瑰卡”会员资格和相应的折扣优惠，做好会员资料信息的登记汇总工作并半年一次定期向甲方提供会员资料信息。凡有新产品上市或产品促销活动乙方应通知所有会员，让会员享受到

来自“******”持续不断的优质服务。甲方将不定期回访会员客户以检查乙方的服务质量。

4、 甲方定期和不定期地以书面或其它方式对加盟店进行进货管理、销售管理、商品管理、商品知识、卫生管理、职工管理、会计处理、店铺经营管理、店铺陈设等各方面的指导，提供有关信息，帮助加盟店实施标准化管理。

5、 随着甲方加盟店数量在全国范围内的不断增加，甲方将对全体加盟店进行信息化管理。如该项管理实施时本合同仍在有效期内，乙方须遵照甲方的管理规定执行，不得以如任何理由拒绝执行。

九、保密

1、 除法律规定必须公开的以外，甲方不得向第三者展示乙方递交的营业报告书及其它有关资料和有损于乙方利益的情报。乙方不得向第三者泄漏甲方按本合同规定提供给乙方的经营技术秘密及有损甲方利益的情报。乙方有责任保证其职工不向第三者泄漏前项秘密。

2、 以上规定双方的保密义务在本合同期满后仍然有效。

3、 甲方按本合同规定提供给乙方的加盟店经营手册以及其它文件归甲方所

有，乙方应妥善保管，合同终止时，乙方应即刻归还甲方。

十、加盟店的让渡与承继

1、 乙方未事先征得甲方同意，不得将本合同规定的任何权利、加盟店营业的全部或一部分转让给第三者，不得将此用作担保和其它处置。

2、 如乙方加盟店因明显的困难而有可能发生营业中断时，为保持加盟连锁店的运营，乙方可以请求总部临时接替营业。待总部确认加盟店可以重新经营后，应及时把营业权归还加盟店。

3、 上述总部接替经营期间发生的收益和损失均属加盟店，总部代行经营所产生的费用由加盟店负担。

4、 如乙方希望出让加盟店或出租店铺时，应首先通知甲方，甲方有优先承让和承租的权利。

5、 遇上述情况，双方可以通过协商，确定加盟店让渡价格和租赁金。协商意向不能成立时，双方均可申请具有法律效力的认证或评估，所需费用由乙方承担。

十一、合同的终止

1、 合同期满前 3 个月，经双方协商，可以更新合同。

2、 前款的合同更新，应在本合同期满之前一个月完成。以双方签订新的特许连锁合同书为合作文本。

3、 如本合同期满后双方无意继续合作，乙方应在本合同终止时承担下列义务：

a、 支付所有应付给总部的费用；

b、 归还所有操作手册、机密文件和专利资料；

c、 向甲方移交“******卡”会员登记名册；

d、 归还、转卖或销毁所有带有“******”商业标志的招牌和材料；

e、 取消以“******”名义登记的商业注册和名称登记

f、 在原加盟店经营场所内外的房屋、设备、陈设等处，消除任何与“******”有联系的迹象；

g、 因加盟店的经营而损害了第三者利益时，由乙方承担赔偿损失的责任。

4、 甲方因加盟店的行为而被索赔责任时，可要求乙方负担被追索的赔偿金。

十二、违约责任

1、 任何一方不履行或不完全履行本合同条款中规定的义务，即构成违约，违约的一方应承担违约责任。

2、 双方约定，违约的金额为在此前乙方经销甲方提供的产品零售价总额的10%。如违约给对方造成损失，并损失超过违约金总额，违约方还应负责对超额部分赔偿责任。违约一方经对方书面提出改正意见后30天内仍未改正，另一方有权终止合同，并有权要求对方赔偿损失。

十三、合同纠纷的解决

1. 本合同在执行过程中产生的任何争议，双方首先应友好协商，协商不成的，双方均有权向深圳市仲裁委员会提起仲裁。

十四、其它

1、 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、 本合同正本一式两份，双方各持一份，每份具有同等法律效力。

甲方：******有限公司 乙方：

地址： 地址：

电话及传真： 电话及

传真：

委托代表（签字）：　　委托代表（签字）：

：《连锁加盟合同》范本

（以下称：“加盟者”或“加盟店”）赞成C公司主导的连锁理想，协约遵守其运营规章中的各条款，并申请加盟，C公司亦承认其加盟。两者就有关加盟事项缔结如下合同：

第一条 组织

1、C公司（以下称“总部”）主导本事业，并所有“C公司”登记商标。

2、总部适应需要，可在每个加盟者的地区集团设“地区总部”或直辖的“分部”（与前款一样，统称“总部”）。

3、总部在没有设地区总部或直辖分部的地区，可将总部事业的一部分委托给第三者，并称作委托业务的“支部”（以下称“支部”）。

第二条 加盟

1、加盟金。每个店铺为 元，在缔结加盟合同时向总部支付。并自双方在相互确认书上签字时起，此加盟金即充作委托保管的加盟申请保证金。此加盟金不返还。

2、加盟者是位于 （商店住所）的商店“C公司 店”的经营者，本商店作为C公司连锁的加盟店，具备以下条件，并决心遵守本合同，诚实地从事经营。

（1）依照总部的标准化计划，保持商店的结构；

（2）维持不接受第三者制约的经营体制；

（3）加盟者是由自身或适合法律规定资格的代理者专门从事经营，或者要使从业者具有统一的连锁意识；

（4）在积极地协助连锁活动的同时，努力提高改善经营；

（5）要认识作为C公司连锁商店的社会使命，忠实地为顾客服务，作一个永远提供便宜商品的商店。

第三条加盟特权

加盟者要具备以下基本的特权：

（1）依靠使用“C公司”徽记进行营业，能享受“C公司”的知名度和信用；

（2）进货“C公司”商标的商品，才能使用“C公司”的商标进行经营活动；

（3）在商店的新设或装修方面，按照总部（支部）规定的标准化计划，争取商店的现代化；

(4)加盟店的商品计划，按照总部(支部)制定的标准化计划，可以接受适合商店店址条件的商品供应计划的综合性援助；

(5)被选定的商品，能以较稳定的价格进货，因此可以获取进货的合理化、精简化，另外，还可得到适时的特价商品；

（6）可以参加总部（支部）策划并进行的特卖促销、广告宣传、集会活动以及其他共同活动；

（7）有关加盟店的全面经营，可利用总部（支部）的各专门职能，接受正确的指导援助；

（8）经理业务，依靠对总部（支部）的委托，可以得到正确的经营诊断建议；

（9）加盟者及从业人员可以接受教育培训；

（10）可以适时地得到商店经营所必需的信息。

第四条 登记商标的使用

1、总部承认加盟者使用“C公司”的徽记，以及为销售商品和作为促销、广告手段使用“C公司”徽记及商标；

2、有关“C公司”徽记及商标的使用有如下规定：

(1)在加盟店的店头及其他地方使用徽记，公限于由总部提供或指定的徽记。其使用方法，要

按照总部（支部）的指定进行。

(2)带有商标商品及徽记的物品类，均由总部进货。若在加盟店制作、使用或揭示时，事先必须征得总部的承认。

(3)欲做有关“C公司”的对外广告时，要使用由总部提供，或承认的资料，并按总部的指定进行。

3、登记的商标，公限本合同以内使用，不得在合同以外使用。

第五条 进货商品

1、加盟店按照总部(支部)规定的标准化计划，确定商品结构。加盟店经营的商品，原则上由总部（支部）进货。

2、加盟店在经营前款以外的商品时，要征得总部（支部）的承认。

3、依据本条款进货的商品所有权在总部(支部)，当加盟店结算完货款(即有关票据、支票结算完

了)时，转为加盟店所有。但是，在加盟店货款未结算完之前，也可以卖给其他人。在这种情况，必须在规定的日期将每天卖掉的商品内容（依据C公司连锁运营规章第二十七条第1款的营业日报）向总部（支部）报告。

第六条 销售数据的处理、管理手续费、经理业务手续费

有关C公司连锁运营的规章第二十七条营业日报提出的义务及该规章中的第二十八条经理业务的委托，由加盟者负担手续费。其规定如下：

(1)销售数据的处理、管理手续费：月额为15000元；延迟呈报营业日报的违约金：每天为1000元。

(2)经理业务手续费（包括销售数据的处理、管理手续费）：个人经营的情况，月额为20000元，结算处理费每件为30000元；法人经营的情况，月额为20000元，结算处理费每件为40000元。

第七条 情报管理

加盟店为了连锁的利益，在将总部（支部）分析加工的单品及不同部门销售数据灵活用于其他方面时，必须事先得到承诺。

第八条 技术指导费

作为对总部（支部）的技术指导费，加盟者依照以下计算方式，向总部（支部）交付每一商店每月总销售额的一定比率：

销售额 比率

2000元以下部分交 1.50%；

2000 元以上 3000 元以内部分交 1.00%；

3000 元以上 4000 元以内部分交 0.75%；

4000 元以上 5000 元以内部分交 0.50%；

5000 元以上部分交 0%。

第九条 商品手续费

有关总部（支部）进货的特定商品，加盟者必须支付《合同缔约书》中规定费用比率的手续费。

第十条 共同宣传费

对总部（支部）开展的共同宣传费用，加盟者必须负担每月总销售额的 0.2%。

第十一条 联机系统机器的设置及其费用负担

作为加盟店与总部（支部）之间的订发货及其他信息传递手段，在设置由总部指定的连接计算机终转机的同时，加盟者必须负担《连续性交易合同书》中规定的使用费。

第十二条 特别配送费

总部（支部）在原则上，是将其所在地区作为单位，对所有加盟店以同等的条件进货商品。但是当对因距离远、金额少（或数量少）等进货增大了总部（支部）的负担时，加盟店必须以额外用途为由，负担特别配送费。

第十三条 负担特别费用

总部（支部）为了加盟店而开展共同活动，或进行指导援助时，加盟店要负担以下费用或手续费。其负担金额是按以下基准由总部决定：

（1）特卖促销、广告宣传、集会活动、教育培训以及其他共同活动的实际费用，或分担金额；

（2）在土地建筑物的买卖或租赁时，对有关物件的调查选定、交涉、合同等的手续费为：交易额的2%，或租赁费的1个月份额；

（3）有关商店的新设或装修的手续费：

①商店选址的市场调查费，每调查一个选址费用为20元；

②商店的设计以及制订商店计划书的手续费，每计划一项费用为20元；

③有关建筑物的设计工程以及内外装修施工的交涉指导手续费为：施工额的2%；

④设备器材交涉指导手续费为：搬运、设置安装、施工额的3%；

⑤开业准备以及在开店实施期间的商店作业费用为：销售场地面积每坪（译者注：折合3.3平方米）10000元，但最低总金额应足30元。

⑥交涉委托业者时的交涉费为：保证金的3%或租赁费的1个月金额。要收取两者中的最高者；

⑦金融交涉或有关筹措资金的援助费用为：实际费用或定额；

⑧其他进行特别指导援助的费用为：实际费用或定额。

第十四条 债务保证

加盟者对于与总部（支部）交易中所发生的债务，必须保证公司连锁运营规章第二十五条规定的债务。

第十五条 合同结束后的债务处理

当本合同结束时，加盟者对一切债务已失去期限权益，必须立即清算之。

当加盟者对债务失去了期限 的权益时，总部（支部）可将其预约委托金等用来充偿，或可立即实行担保权。

实行担保权，除拍卖手续外，总部（支部）在任意处理的基础上，可将扣除诸费用后的剩余额充偿债权。

第十六条 保密义务

加盟者不得随意将有关C公司连锁的计划及运营活动等内容向第三者泄漏。尤其对以下事项要作为重要的机密加以保守，若有违反，并给总部（支部）以及有关者造成损害时，必须根据其要求予以赔偿。

（1）有关交易商品及物品类的品种、价格、条件以及进货对象的事项；

（2）有关加盟店经营的计划以及实际业绩和进货、销售、盈亏、资金等的具体计算及内容；

（3）其他由总部（支部）指定的事项。

第十七条 禁止事项

加盟者不得有以下行为。若认为有必要时，必须以书面形式，征得总部（支部）的承认。

（1）向其他业者转让或提供经营的商品及物品类；

（2）向他人转让或转用配发的物品、文件以及情报等，或复制复印；

（3）不管以本人名义还是以他人名义，加入实质性的同业种的其他连锁，或有连锁关系；

（4）向他人转让或担保抵押只有缔结本合同才享有权利及加盟店的营业权、租借权和与营业有关系的动产、不动产或债权等；

（5）其他由总部（支部）等禁止的事项。

第十八条 更改劝告

当加盟者没有充分实行本合同的条文及总部（支部）的指示，或缺少诚意时，或者因加盟者自身经营管理不妥，或被认为不热心时，总部（支部0要以书面形式劝告更改。加盟者对此劝告必须予以确实的答复并加以实行。

第十九条 不可抵抗的免责

在由于天灾，灾害及没有任何争议的原因给商品进货及其他总部（支部）活动造成障碍时，加盟者应承认是不可抵抗的，不得提出异议。

第二十条 加盟者的解除权

加盟者根据自己的意愿，可以随时解除本合同。在此情况下，应在6个月前以书面形式向总部（支部）提出预告。但在接近规定的事业年度中旬已向总部（支部0交付了6个月的技术指导费时，可将预告期缩短为30日前。

第二十一条 总部的解除权

1、当加盟者适合以下各项之一时，总部（支部）有权解除本合同：

（1）缺少本合同第二条规定的加盟条件时，或者对本合同、运营规章因故意或过失而出现重大违反时；

（2）不坚持向总部（支部）集中进货的原则，在规定外进货，或者不遵照总部（支部）的指导与其他业者进行连续性的交易时；

（3）不遵照总部（支部）的更改劝告，或不予以确实的答复时；

（4）滞付商品货款、技术指导费、手续费、负担金以及其他债务返还，或不遵守支付期限及规定的支付方法时；

(5)当总部(支部)判断商店的全部或部分不能使用，或财务状况明显恶化，或营业陷入不景气等不能继续进行正常的经营时；

(6)接受破产禁治产的通告、准禁治产的申述或抵押、临时抵押，或者与犯罪有关系等，总部9支部判断其作为连锁店不合格时；

（7）加盟店废止营业时；

（8）有损害作为连锁信用的言行，或者妨碍了连锁活动及欲妨碍时；

(9)因法人的组织、代表者、干部、股东、社员等的变更或合并，使法人实体发生变更，总部(支部)认为其内容不合适时，或者因继承给财产状况带来变化，总部(支部)认为不合适时；或者继承人不是亲自经营在没有得到总部（支部）的承诺将经营委托给第三者的情况时；

(10)延迟呈报营业日报、或总部(支部)指定的财务资料等，使总部(支部)不能掌握经营状况时。

2、当加盟者适合前款第（4）项或第（9）项时，总部不须任何予告就可以解除本合同。

第二十二条 终结合同的处理

1、解除本合同时，加盟者必须履行以下事项：

（1）立即停止使用“C公司”的徽记以及因合同所行使的权利；

（2）立即撤掉或取消总部指定的商店的内外装修、招牌标志、广告特等，还要将总部提供或许可的徽记、标志、广告特等上交总部（支部），所需费用由加盟者负担。另外，不得索要其购买设备时所需的费用等；

（3）立即返还订货簿、商品目录、价格表，以及其他由总部（支部）配备的文件及一切物品类等；

（4）返还接受总部（支部）指定的商标商品等，其交换价格由总部（支部）审定；

（5）立即清算对总部（支部）及其他关系者的债务。

2、当加盟者未撤掉取消“C公司”的徽记及标志等时，总部可自行执行，在此情况下，撤掉、取消这些所需要的费用由加盟者负担。另外，对建筑物等损伤补修等由加盟者进行并负担费用。

3、加盟者即使在解除合同以后，也要严守本合同第十六条规定的保密义务的条款。另外，要保证不得有对C公司不利的言行。

第二十三条 合同时间

本合同的期限为缔结之日起的2年。以后在期满时两者都没有表示任何反对意见时，本合同就视为再连续一年而自动延长，以后也是同样。

第二十四条 管辖法院

有关本合同发生纠纷时的诉讼，要将管辖总部（支部）所在地的法院作为第一审法院。

依据上述加盟合同书的内容，需正式签订如下加盟缔约书：

年 月 日 （以下称“甲方”或“总部”）和 （以下称“乙方”或“加盟店”）依据C公司连锁加盟合同书，缔结以下合同：

1、加盟店的名称

加盟店的名称为：C公司 店。

2、所属

加盟店的运营管理归属C公司连锁（总部名称）（支部名称）。甲方依据合同规则开展商品进货以及指导援助等业务。

3、加盟金

乙方于 年 月 日向甲方支付加盟金150元，甲方收到150元。

4、设备预定金

甲方规定施工设备的设备预定金额为 元，乙方于 年 月 日以前止支付。此预定金不附带利息。

5、债务保证

乙方以下列方式作为偿不定期对甲方发生债务的保证：

（1）财产抵押

财产抵押者：　；

最高金额：　元；

债权范围：a.因商品买卖交易、借贷交易、租赁交易、保证交易所发生的债权。b. 票据债权、支票债权。抵押用不动产的名称：

乙方承诺：没有甲方的允许，不得有向他人转让、租借担保物或以此物再提供担保。或变更担保物现状等给甲方造成损害的行为；

当担保物不管什么原因，出现变更、消除或减少其价值时，乙方要立即向甲方通知其情况，以增加担保或提供代担保；

制作担保抵押证书以及此登记所需的费用，由乙方负担；

当乙方不遵守以上承诺时，甲方可取消其以后的商品进货及其他一切交易。

（2）抵押保证金

乙方对甲方的抵押保证金额为 元，于 年 月 日以前支付。

（3）有价证券

乙方于 年 月 日以前止向甲方提交下列有从证券：

6、技术指导费

乙方向甲方支付加盟合同第八条的技术指导费。

7、分担共同宣传的费用

依据加盟合同第十条，总部实施年计划的共同宣传。乙方作为此宣传的分担金，按甲方的计算每月交付总销售额的0.2%。

8、联机系统和使用费

根据运营章程第十七条第(2)项，主要商品的订货要依靠受发货联机系统进行。乙方向甲方借用并安装指定的计算机终端，并负担以下系统的使用费及机器使用费。另外，乙方要负担安装所需要的费用：

（1）设置安装费为 元；

（2）使用时间为 月；

（3）使用费每月为 元；

（4）支付方法为 。

有关此机器及使用费，根据系统变更及机器性能的提高等有变更。

9、数据处理、管理手续费，经理业务手续费

（1）依据运营章程第二十七条，乙方每月向甲方支付数据处理、管理手续费，月额为 元。

（2）依据运营章程第二十八条，乙方向甲方委托加盟店的经理业务。此业务手续费月额定为

元，每月向甲方支付。除此之外，需要制作决算书时，作为其手续费，每件向甲方支付 元。

10、特别配送费

依据加盟合同第十二条的规定，作为特别配送费，乙主负担月额 元。

11、商品手续费

对加盟合同第九条规定的甲方进货商品经营手续费的费率，暂时规定如下：

12、特定费用的负担

乙方根据以下内容负担加盟合同第十三条规定的特定费用：

13、委托进货

甲方依照加盟合同第五条向乙方发送商品，但对以下商品根据运营章程第十九条，临时委托

乙方进货。

14、委托销售场地

甲方根据运营章程第二十条，承认加盟店在以下商品部门设立委托销售场地。

15、支付方法

根据运营章程第二十一条，就有关支付方法规定如下：

（1）请求书的截止日期：　。

（2）支付日期：　。

（3）支付方法：　。

16、指定银行

依据运营章程第三十条，就乙方的交易银行规定如下：

银行名称：　；

存款种类：　；

户头帐号：　；

户头名义人：　；

17、加入损害保险

乙方依照甲方的指定，国入以下损害保险：

火灾保险：　；

机动车保险：　；

其它保险：　；

以上作为C公司连锁加明合同以及依据加盟合同签订的缔约书的证件，制作成由加盟者及其连带保证人和总部署名、盖章的正本2套，由甲乙双方各持一套。

年 月 日

总部：

（甲）：　　盖章

加盟者：

（乙）：　　盖章

加盟者的连带保证人：　　住址：

姓名：　　盖章

保证限度金额：　　金　　元

加盟者的连带保证人：住址：

姓名： 盖章

保证限度金额： 金 元

（追加连带保证人栏）

签订特许加盟合同应注意的问题

一般特许经营合同内容可分为以下各项，签约前宜请教律师、会计师、审慎阅读评估。

一、 特许者提供的服务项目及其费用

合同应详细列明特许者提供服务的项目

有无隐藏不可预见的费用？

二、 合同期间

期限长短有无明确？

期限是否和租约配合？

三、 合同延续

期满后可否续约？

续约有无条件？若有，条件为何？是否详细明列？

四、 加盟金、权利金及其他款项

加盟金到底包含哪些项目？

其包括开张时的存货或新货吗？

多少自备款可开始营业？

是否须缴纳定期权利金？如何计算？如何给付？

特许者是否提供记帐、报税等服务？如有，是否须额外缴交费用？

是否必须加入合作广告计划？其费用的分摊如何计算？特许者提供哪些产品或促销服务？

五、 商圈保护

合同有无授予独占区域？

独占区域是否在有些目的或营业额达到某种标准即终止？

六、 采购生财器具

是否所有的生财器具都必须向特许者购买？其价格及条件是否合理？

特许者是否提供贷款？

七、 选择地点

特许者是否协助选择地点？

谁对地点的选择作最后决定？

装修蓝图是否由特许者提供？

有无定期重新装潢及翻新的要求？

如须申请更改建筑使用执照，谁负责提出申请及负担期费用？

租约条款约束？

八、 教育训练

特许者是否要求加盟者参加训练课程？

有无继续教育及协助？

是否持续性的提供加盟者员工训练的配合?

是否要付费用？费用多少？

九、 财务协助

特许者是否提供财务协助或协助寻找贷款？

如有提供财务协助或贷款，其条件是否合理？

特许者是否提供缓期付款的优惠？

有无抵押？

十、采购对象限制

合同是否要加盟者只能向特许者购买所需的货品？或只能向特许者指定的厂商购买？

如有，其价格及条件是否合理？

十一、限制营业范围及贩卖之物品

合同是否对所购卖物品的项目有所限制？

限制是否合理？如须卖其他物品，有无须特许者同意的申请步骤及程序？

十二、竞业禁止

合同是否限制加盟者在约满或转让后，不得从事同类型的商业行为？

如有，其期限及区域是否合理？

十三、会计作业要求

特许者是否提供薄记及会计的服务？

如有，是否需额外收费？其收费是否合理？

十四、客户限制

有无限制客户对象？

如售出超越授权的地区，有无惩罚条款？

十五、广告促销计划的配合

广告是地区性或全国性？其费用支付方法？

如地区性促销是加盟者自理，特许者是否提供过去经验与协助规划的服务？

特许者是否提供各种推广促销的材料、室内展示海报及文宣品等？有无另外收费？

加盟者是否可自行策划区域的促销？如何取得特许者的同意？

十六、违约条款

何种状况视为违约？

违约项目是否属加盟者能力范围所能控制的？

其订定项目与核实标准是否合理？

十七、通知条款

若违约，特许者是否有义务以书面通知加盟者延期并更正

其期间有多长？是否足够？

十八、违约后果

违约时，特许者采取何种方式因应？

特许者是否可以直接取消该连锁加盟契约？

有无违约金条款？金额多少？

十九、合同终止的处理

特许者是否有义务购买加盟者的生财器具、门店租约及其资产？

处理费用如何归属？

处理期间多少？是否足够？

二十、加盟者转让的权利

加盟者是否可于契约转卖门店资产？

加盟者是否可于转卖时，同时转让加盟合同？或特许者有义务与承买者签订新合同？

特许者是否有权核准或拒绝转卖，其权利是否合理？

租约可否转让？

特许者是否有权核定承买者的资格？其资格如何认定？

是否须付给特许者部分转让费？

二十一、特许者的优先承购权

合同中有无明示何种情况下特许者可承购？

其承购价格由谁评估？商誉及净值是否列入考虑？

加盟者求售时是否有义务先向特许者求售？

二十二、加盟者生病或死亡

合同是否直接由继承人承接？

合同是否由遗产管理人承接？

合同者如长期失能，是否必须转让？

二十三、促裁诉讼处理

是否由总部促裁解决所有争议纠纷？

促裁是否比诉讼省时、省钱？

二十四、诉讼管辖地

特许者指定的诉讼管辖地是否为其总部所在地？

是否考虑改为加盟店的所在地对加盟者较为有利？

二十五、加盟者亲自经营的要求

合同是否要求加盟者每日亲自经营？

合同是否禁止加盟者维持其他职业？

如何签定一份完备的特许加盟合同

如何签定一份完备的特许加盟合同

特许经营合同是特许人与受许人之间法律协议,是双方之间权利与义务的约定。与一般合同有所区别的是特许人会在合同中规定一些强制性条款，对这些条款，受许人没有讨价还价的余地。但加盟者不能因此就放松对特许经营合同的审查，因为有许多特许人利用合同设置陷阱，加盟者应小心。以下是我们提供的特许经营合同样本，供参考。

特许经营合同样本简介

近年来，特许经营在我国的发展趋势是越来越火热，业内人士迫切希望了解特许经营合同的有关内容，以便在订立特许经营合同时知道应当如何维护自己的合法权益。由于特许经营合

同是由一名特许人分别与多名受许人订立的合同，而特许人为了统一运作的需要，又希望与不同的受许人订立的合同能够在形式上保持一致，因而一般来说，特许人与受许人在订立特许经营合同时均采用特许人提供的格式条款。下面我们就某一国际知名连锁企业的特许经营合同样本（样本）为例作一简要介绍。

这是一份餐饮业特许经营合同样本。样本开头部分的内容是关于一些基本事实的陈述，包括特许人与受许人双方的基本情况、签约时间和地点、受许人向特许人作出的总体承诺等等。当然，不同的合同会有不同的风格，为了强调争议的解决方式，该样本便将争议解决的总体原则也置于基本事实的陈述部分中。样本的正文部分是协议约定，共有二十条。

1、第一条是关于首期特许经营权使用费的约定。

首期特许经营权使用费又具体分为标准费、受许人增开餐馆的折扣费用、延期费、附属店面费老受许人与新受许人另开新店的增加费、转让费等。

2、第二条是关于合同存续期间须定期交纳的特许权使用费的约定。

定期交纳的特许权使用费一般确定为销售额的某一百分比。

3、第三条是关于特许人授予受许人某些权利的约定。如使用特许人的管理系统和操作手册的权利、对特许人管理系统中改良技术和操作方面信息的使用权、对于特许人的品牌作有限地与餐馆有关的其他使用。

4、第四条是关于特许人为受许人提供某些支持（如培训、咨询、协助与指导等）的约定。

5、第五条约定受许人的各项义务。共15款，各款内容如下：

第1款约定经营场所的租赁事宜。经营场所既可以由特许人向出租人租赁后再转租给受许人，也可以由受许人直接从出租人处租赁。如采用前一种方式，则受许人对于经营场所的使用仅

与特许人发生权利义务关系，而与房主无关，在受许人严格履行转租合同的情况下，如果房主与特许人发生任何因租赁合同而产生的纠纷致使受许人遭受损失，受许人可向特许人要求赔偿；而如果采用后一种方式，则受许人对于经营场所的使用仅与房主发生权利义务关系，如果受许人违反租赁合同招致房主的起诉涉及特许人的品牌而使特许人遭受损失，则特许人可向受许人要求相应的赔偿。

第 2 款约定受许人的经营活动应当始终遵守法律法规的规定，办理所有必要的手续并承担费用；遵守操作手册要求和建议的规格、标准和步骤，并随操作手册的更新和改进而作适时调整和修改，符合特许人的质量控制标准；不得透露或允许他人复制操作手册的内容。

第 3 款约定受许人自行承担经营活动产生的一切税费，以及按特许人的要求投保一些保险项目。

第 4 款约定受许人不得在合同关系存续期间直接或间接地从事其他任何相同或相类似的经营活动，以及违反此项规定时应支付的赔偿金额。

第 5 款约定定期特许经营权使用费的支付方式。

第 6 款约定受许人应当按约定时间向特许人报告销售情况，并按规定的方式在受许人的系统中记录销售和经营情况。

第 7 款约定特许人有权在无需事先通知的情况下，即可到受许人的经营场所检查受许人的经营状况并检查、审核复印受许人的各种记录。

第 8 款约定对于受许人低报销售额的惩罚性措施。

第 9 款约定广告费的支付方式。广告费在特许经营中并非一个简单的问题。不管是特许人还是受许人都不愿意承担广告投资可能存在的风险。如果让特许人独自承担广告费，而受许人众多，是否每个受许人都能保质保量地提供服务而不影响广告宣传还很难说，况且广告费数额十分巨大，让特许人独自承担势必存在困难；而如果让受许人来承担广告费，宣传的是特许人

的品牌，付出的是自己的投资，能否起到促销的效果、获得回报还很难说，有时甚至还会因特许人自己品牌的价值不高而使得广告投资成为一种浪费，因此如果让受许人承担广告费，他们也会心存疑虑。

本合同中所采用的一个两全之计就是由特许人和受许人约定设立一个广告基金帐户，受许人从每周的销售额中提取约定的比例作为广告费汇至广告基金帐户上，至于具体的广告方式则由特许人根据广告基金帐户上的数额与广告商协商而定。这样一来，特许人和受许人都不必事先准备大量资金用于广告宣传，而且受许人对于广告费的支付也采取了一种不需要本钱也不承担风险的方式。如果受许人的经营状况好，则付出的广告费相应的就多，反之则少。不过采取这种方式的问题是，如果特许人将广告基金帐户上的部分甚至全部资金挪作它用的话，就等于是间接的提高了受许人的定期特许经营权使用费，无疑又会侵害受许人的利益。为解决这一问题，受许人可以与特许人在合同中约定对于广告基金帐户的财务监督管理制度，一旦特许人违反这一制度，受许人有权中止支付广告基金，特许人还应当向受许人返还广告基金帐户上未用于广告宣传的资金。

第 10 款约定受许人不得将特许人的品牌标志与“出售”字样一起使用。该款约定看上去似乎无关紧要，但事实上并非如此。如果消费者误认为特许人所拥有的品牌是因为经营状况不佳而不得已予以出售，必然影响到特许人的商誉，从而给特许人的无形资产造成损失。

第 11 款约定受许人的所有付款都必须及时。这样规定是为了避免受许人因欠款而陷入债务纠纷或因欠税行为受到处罚从而损害特许人的商誉。

第 12 款是关于受许人应当按照合同及操作手册中的规定来进行经营管理的约定。

第 13 款约定受许人应当仅为经营餐馆的目的使用特许人的品牌，而不得为其他任何与经营餐馆无关的目的使用特许人品牌。

6、第六条是关于经营场所变更的约定。主要是要求受许人在变更经营场所之前应当征得特许人的同意。

7、第七条是关于合同期限以及期限届满之前合同延期的约定。

8、第八条是关于合同终止的情形及保守商业秘密的约定。共6款，内容分别规定如下：

第1款与第2款都是具体约定特许人有权终止合同的各种情形（例如受许人不办理经营活动所需的各种手续、低报销售额、拖欠特许经营权使用费等等）。

第3款约定在合同终止或届满以后，受许人不得在其餐馆中继续保留特许人的品牌特征，也不得继续使用特许人所有的经营管理系统。

第4款约定在合同终止或届满以后1年内，或者在受许人转让合同权利义务后的1年内，受许人在一定区域内不得以任何形式参与特许人的其他餐馆的经营活动。

第5款约定受许人应当保守特许人的商业秘密，并对某些不属于商业秘密的具体信息进行保

密。

第6款约定在合同终止或届满以后，受许人在合同关系存续期间因经营目的而使用的通讯号码、联络地址、网址、域名等等均应归特许人所有。

9、第九条是关于受许人转让合同权利的约定。

受许人转让合同权利，应当征得特许人的同意。对于拥有高价值品牌的特许人来说，之所以当初愿意将特许经营权授予受许人，大都是对受许人的资质经过了审查与考虑的，他们不会仅仅为了获得一笔短期的特许经营权使用费就轻易地将自己的特许经营权授予他人使用，因为一旦不合格的受许人因经营管理不善而给广大消费者留下不好的印象，则特许人所遭受的无形资产损失是难以估计的。因此，特许人往往会事先与受许人就合同权利义务的转让作出约定，如约定受许人必须将合同权利义务转让给符合资质要求并能够立即代替自己经营管理餐馆的人，或者是受许人应当要求受让人必须参加特许人的培训并经特许人评价同意后才能受让合同权利义务。

但是，有一种情形值得注意：那就是如果在合同期限以内，作为受许人的自然人死亡或者突发精神病，应当如何处理？实践中，特许人并不愿意将上述情形约定为合同终止的情形，因为连锁店数量的减少在某种程度上会对特许人的商誉产生不良影响。从理论上说，如果受许人死亡，其继承人可以直接继承其权利义务；如果是突发精神病，则为了保护受许人本人的权益起见，其监护人应当享有承继合同权利义务的优先权。但是，特许人无疑会担心受许人的继承人或监护人能否胜任经营活动，为此，可以由特许人与受许人事先在合同中约定只要受许人的继承人或监护人表示不放弃承继合同权利义务，特许人就应当对其提供指导与培训，所需费用由双方按比例分摊。

10、第十条是关于解决争议的详细约定。

解决争议的方式有协商、调解、仲裁和诉讼。在特许经营合同中，特许人比较倾向于将协商、调解和仲裁约定为解决争议的方式，而不愿选择诉讼。因为许多特许人都拥有知名的品牌，在社会上影响较大，其一举一动很容易被人们宣传。如果发生诉讼，特别是多个受许人联合起诉特

许人，不管具体的案情如何，必然引起人们关注。如果在法院未判决之前就造成误传，就有可能会给一部分公众或多或少留下不良印象。而在协商、调解和仲裁这三种方式当中，特许人又比较强调通过协商和调解来解决争议，因为特许人是基于格式文本与受许人协商一致后签订特许经营合同的，如果是个别受许人违约倒也罢了，只需特许人单独与该受许人解决即可，但如果是因特许人违反某一条款而被多个受许人提起仲裁，特许人就极容易陷入困境。不过，特许人如果过于强调协商或调解，有时候又容易使受许人要求过高而保持强硬态度。因此，既然不愿意选择诉讼，那么仲裁条款在特许经营合同中就是必不可少的条款，只有有效的仲裁条款才能从根本上排除进入诉讼程序的可能性。

仲裁地点的选择对谁有利不可一概而论。例如，某一特许经营合同中，特许人是外国人，受许人是中国人，如果选择在特许人所在地仲裁，则在特许人违约时，受许人难究其责，从而处于不利地位；但在受许人违约时，即使特许人在其本国提起仲裁并作出受许人缺席的裁决，就目前的现实情况看来，在执行时也会困难重重，因而又对特许人不利。那么选择在受许人所在地进行仲裁呢？其实，这也得视特许人是否常驻受许人所在地而定，不过，只要特许人是知名的连锁企业集团，大都会在其受许人所在地设立办事机构。这样一来，解决起争议来就方便多了

11、第十一条是关于合同条款独立效力、通知、迟延付款等方面的约定。

12、第十二条是关于合同文字及文本的约定。

13、第十三条是关于适用法律的约定。

关于特许经营合同的法律适用问题，如果双方均为同一国籍，则适用该国的法律比较合适。对于不同国籍的当事人该如何适用法律的问题，《中华人民共和国合同法》第一百二十六条规定“涉外合同的当事人可以选择处理合同争议的法律，但法律另有规定的除外”，那么既然我国目前尚无关于涉外特许经营的专门规定，所适用的法律当然也就可以由当事人约定选择了。

14、第十四条是关于受许人不得与他人另行订立特许经营合同的约定。

15、第十五条是关于在餐馆的经营过程中应当使用特许人所使用的语言进行交流的约定。特许经营中的许多具体经营活动诸如帐目往来、销售记录、培训项目、经营状况报告、通知等等既有受许人的参与，也有特许人的参与。例如，特许人的母语为英语时，特许人可能不愿意为众多的受许人承担高额的翻译费用，于是就会要求当受许人不能用英语进行交流时，应当自行承担翻译费用。

16、第十六条是关于受许人确认特许人的任何员工、代理人、代表、附属机构等未向受许人作任何陈述。

17、第十七条是关于受许人承诺未曾向特许人的任何员工、代理人、代表、附属机构等提出过任何索赔主张。

18、第十八条是关于特许人与受许人对于各自的偶然损失（例如因不可抗力而遭受的损失、因餐馆的起哄、斗殴或抢劫而遭受的损失等）互不负责赔偿的约定。

一般来说，偶然损失无非就是发生在受许人的经营场所，而一旦受许人的经营场所发生偶然损失，例如火灾或人为的破坏，则会令消费者对经营场所产生恐惧感，但有时候特许人的品牌难免也会被人与经营场所发生的事件联系在一起来看待，因此对特许人也同样不利。

19、第十九条是关于受许人承诺理解并遵守合同的约定。

20、第二十条是关于受许人承诺不作其他牵涉到本合同及其附件的陈述的约定。

当然，特许经营合同并非千篇一律，以上合同内容简介只能用以参考。不管是特许人还是受许人，只有根据相关的法律法规，结合自身实际情况去详细考虑特许经营合同中应当明确的事项，才能更好地维护自身合法权益。<